

1533083-11.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... razão de outra ocorrência, uma tentativa de roubo. Após abordagem do réu, a vítima da Imobiliária apareceu e relatou o roubo ocorrido anteriormente. O réu negou o roubo. Não conhecia o réu. O réu alegou que um primo havia realizado o roubo. Não conhecia o primo também. A vítima da imobiliária se aproximou e reconheceu o acusado como o autor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1533083-11.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533083-11.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2257427/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 20834544 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2257427 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. VANESSA STRENGER

Vistos.

HENRIQUE JESUS DE ANDRADE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo art. 157, "caput", do Código Penal, porque, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 08h50min, na rua Henrique de Sousa Queiros, altura do numeral 211, Penha, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, três aparelhos celulares da marca Samsung, bem como a bolsa pertencente à vítima Luciane Gimenes Martins.

A denúncia foi recebida (fls. 86/87).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória e fragilidade do reconhecimento.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Narra a denúncia que na data dos fatos a vítima encontrava-se na imobiliária Caetano & Lemos Imóveis S/C Ltda, local dos fatos, sozinha, quando lá adentrou o denunciado, descrito pela vítima como um indivíduo de cútis preta, cabelo tingido de louro, descontrolado, momento em que a agarrou e a obrigou ficar deitada no chão. Em seguida, HENRIQUE subtraiu os celulares e a bolsa da vítima, evadindo-se do local. Ocorre que em 20 de setembro de 2022 a vítima viu em frente ao estabelecimento o mesmo indivíduo, acompanhado de outro, abordando pessoas na via pública. Temerária de ser novamente vítima de roubo, acionou a Polícia Militar que se fez presente no local, abordando os suspeitos. O outro indivíduo que estava com HENRIQUE, trata-se do adolescente Lucas Farias de Mendonça, pessoa procurada pela Vara da Infância e Juventude, motivo pelo qual foi registrada ocorrência a parte.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 11), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 14), o acusado HENRIQUE JESUS DE ANDRADE negou a prática delitiva, inclusive, informa que o autor seria um suposto primo de nome Anderson, que faleceu após tentar furtar fios elétricos no mercado Extra.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia a vítima e os policiais de data anterior. HENRIQUE JESUS DE ANDRADE negou a prática delitiva. Disse que mora próximo ao local em que foi abordado. Ele foi abordado e revistado e seria liberado quando a vítima chegou e o reconheceu como autor do roubo. O Anderson, primo do réu que realizou o roubo, apareceu com um dos celulares na casa do réu. Não falou na Delegacia que foi o primo que cometeu o crime. Quem disse isso foi um policial no DP. O réu possui tatuagens nos braços, mãos, pescoço e rosto.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima Luciane Gimenes Martins, ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse na Delegacia (fls. 10), que se encontrava em seu local de trabalho, escritório imobiliário, quando de repente adentrou no estabelecimento, um indivíduo de cor preta, cabelo louro tingido, que estava nitidamente sob efeito de drogas, estando totalmente descontrolado e a agarrando para que ficasse deitada no chão. Em seguida, ele saiu correndo para fora do estabelecimento, sendo percebido que ele subtraiu três celulares da marca Samsung, tendo apenas IMEI de um dos aparelhos, além de sua bolsa, que continha os objetos descritos no boletim de ocorrência (fls. 06/08). Informa que o prejuízo foi de aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Informou também que não havia testemunha no local e que a câmera de segurança da empresa não faz gravação. Esclarece que na data de 20 de setembro de 2022, dois indivíduos estavam tentando roubar pessoas na rua, sendo que ao ver um deles, o reconheceu como sendo o mesmo indivíduo que roubou os celulares no dia dos fatos. Dessa forma, acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local, sendo que os

dois indivíduos foram detidos e encaminhados para a Delegacia. Em sala apropriada na Delegacia, a vítima promoveu reconhecimento pessoal, onde estavam quatro indivíduos com placas de "1" a "5", sendo que a declarante reconheceu o indivíduo com a placa de número "4", identificado como HENRIQUE JESUS DE ANDRADE, como sendo o indivíduo que roubou os aparelhos celulares, no dia dos fatos.

Ouvida em juízo, a vítima Luciane Gimenes Martins, novamente reconheceu o réu com convicção. Disse que tinha acabado de abrir o escritório pela manhã e estava sozinha. O réu entrou totalmente drogado e invadiu o escritório com ameaças, pediu para deitar no chão e foi subtraído dois aparelhos celulares da empresa, a bolsa e um aparelho celular pessoal. No dia 20 de setembro do mesmo ano, o réu estava com outro rapaz, menor de idade na rua, na frente do escritório e estava tentando fazer assaltos. A polícia foi acionada por outra pessoa e na delegacia reconheceu o réu como a pessoa que tinha realizado o roubo no escritório. Não conhecia o réu anteriormente. Fez o reconhecimento na delegacia quatro meses após o roubo. No dia do roubo ele estava com uma blusa de manga comprida e de capuz, mas conseguiu visualizar bem o rosto do réu, pois ele ficou o tempo inteiro tentando a imobilizar. Nenhum bem foi recuperado. O prejuízo estimado foi de dois mil reais. O réu não foi violento, ele apenas a imobilizou para ela não reagir. Não houve uso de arma de fogo. O acusado simulou estar armado, colocando as mãos sob as vestes, porém pode notar que não estava com qualquer armamento. Não tem câmeras no escritório. Na Delegacia colocaram cinco pessoas para o reconhecimento, mas a vítima já tinha reconhecido a réu antes de chegar na Delegacia.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

A testemunha Antonio Agostinho Caetano Pinto, ouvida em ambas fases da persecução penal, disse na Delegacia (fls. 09), que é proprietário do estabelecimento comercial situado no local dos fatos. Esclarece que, na ocasião, não se fazia presente quando indivíduo entrou e roubou os telefones celulares. Informa que, na data de 20 de setembro de 2022, Luciane, auxiliar de escritório viu o indivíduo em frente ao estabelecimento, onde abordou algumas pessoas, tendo em vista tê-lo reconhecido como sendo o indivíduo que entrou no estabelecimento no dia dos fatos, subtraindo os celulares. Assim, ela chamou a Polícia Militar e todos foram

conduzidos a Delegacia.

Ouvida em juízo, a testemunha Antonio Agostinho Caetano Pinto relatou que não presenciou o roubo na imobiliária. Apenas presenciou o reconhecimento pela vítima alguns meses após quando o réu foi preso por outro fato. Não consegue reconhecer o réu em juízo. Em setembro estava na rua e notou dois indivíduos parados alguns metros. Retornou até o escritório e relatou aos funcionários que havia dois indivíduos suspeitos tentando assaltar alguém. A polícia foi acionada, eles foram detidos e a vítima, funcionária da imobiliária foi chamada e realizou o reconhecimento do réu como o autor do roubo realizado em maio na imobiliária.

Os policiais militares Idario da Silva de Araujo e Bruno Renan Nunes, em ambas as fases da persecução penal, narraram, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 12/13), que estavam em serviço, quando foram acionados pelo COPOM para atender local com dois indivíduos em atitude suspeita. Chegando no logradouro dos fatos, abordaram dois indivíduos com as mesmas características informadas pelo COPOM, sendo que, em seguida, uma senhora se aproximou informando que o indivíduo de cútis preta foi o mesmo indivíduo que a roubou no mês de maio deste ano, na imobiliária, de onde subtraiu três celulares e alguns pertences. Informaram também que durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com os mesmos e que não ofereceram resistência a condução a Delegacia. O indivíduo apontado pela vítima se identificou como HENRIQUE JESUS DE ANDRADE, e o outro foi identificado como adolescente Lucas Faria de Mendonça, que consta como procurado pela Vara da Infância de Juventude, do que foi elaborada ocorrência a parte. Informam que HENRIQUE negou ter praticado o crime em maio, no local dos fatos.

O policial Bruno, sob o contraditório, disse que estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem dos indivíduos. Foram até o local em razão de outra ocorrência, uma tentativa de roubo. Após abordagem do réu, a vítima da Imobiliária apareceu e relatou o roubo ocorrido anteriormente. O réu negou o roubo. Não conhecia o réu. O réu alegou que um primo havia realizado o roubo. Não conhecia o primo também. A vítima da imobiliária se aproximou e reconheceu o acusado como o autor do roubo anterior. O réu estava fora da viatura no momento do reconhecimento.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de roubo pelo acusado.

A firmeza da vítima ao narrar a conduta do réu e ao afirmar a autoria, reconhecendo-o pessoalmente, com absoluta certeza, na Delegacia e em Juízo, como o autor do delito, somada ao depoimento da testemunha Antonio e dos policiais militares, não deixam dúvida de que HENRIQUE JESUS DE ANDRADE praticou o delito em questão.

A vítima realizou reconhecimento firme e preciso por em três ocasiões distintas, quais sejam, em via pública, no momento em que foi abordado por policiais suspeito de envolvimento em outro fato delituoso, na Delegacia de Polícia, ocasião em que o

réu encontrava-se perfilhado juntamente com outros indivíduos, bem como em juízo, também perfilhado com outros dois presos com semelhança física.

O fato da vítima não ter mencionado tatuagens não invalida o reconhecimento, tampouco afasta a autoria, mormente pelo fato da vítima ter afirmado que o acusado trajava blusa de manga comprida e com capuz na cabeça por ocasião da prática delitiva, o que naturalmente impossibilitou referida visualização.

Cumprindo ainda ressaltar que a vítima afirmou que sequer conhecia o réu, razão pela qual não teria qualquer motivo para prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada lhe aproveitaria a prisão supostamente ilegal.

A par dos reconhecimentos firmes e extermos de dúvidas realizados pela ofendida, a testemunha Antonio confirmou ter presenciado a vítima apontar em via pública o acusado como sendo o autor do roubo que sofrera meses atrás no interior da imobiliária.

Igualmente não se sustenta a autodefesa do acusado, de que o delito teria sido cometido por seu primo de prenome Anderson. Referida alegação não foi minimamente comprovada, não sendo sequer possível se aferir se de fato o acusado possui um parente com o mencionado nome.

Sendo assim, inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria, sendo de rigor a condenação do acusado.

A grave ameaça empregada pelo acusado quedou-se amplamente comprovada pela narrativa da vítima, a qual afirmou que o acusado, além de tê-la agarrado, obrigou-a a deitar-se ao chão, bem como simulou estar portando arma de fogo.

Os bens subtraídos deixaram, por inteiro, a esfera de vigilância da ofendida, nos termos da súmula 582 do STJ, uma vez que nenhum bem subtraído foi recuperado.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que o acusado ostenta maus antecedentes por condenações transitadas em julgado (fls. 134/137 - roubo - 22ª Vara Criminal São Paulo - Processo nº 0010400-40.2011.8.26.0050 - trânsito em julgado em 2013); tem-se ainda que o delito foi praticado em plena luz do dia e no interior da imobiliária, evidenciando a personalidade ousada do agente, bem como o prejuízo experimentado pela vítima, por não ter recuperado os bens subtraídos; Deste modo, deve a pena-base ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em seguida, presente a agravante da reincidência, no caso específica (fls. 134/137 - roubo - 9ª Vara Criminal São Paulo - Processo nº 0006388-27.2018.8.26.0635 - trânsito em julgado em 2020), acresço a pena em 1/5, restando provisoriamente em 05 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno as reprimendas definitivas em 05 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a as

circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência específica e os maus antecedentes, fixo a modalidade inicial fechada, com fulcro nos §§2º e 3º do artigo 33 do CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado HENRIQUE JESUS DE ANDRADE, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, às penas de 05 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter respondido ao presente processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado. Ademais, o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, o que denota risco à ordem pública ante a reiterada violação das leis penais. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória.

Deixo de fixar reparação de danos à vítima porque ausente parâmetro exato acerca do quantum debeatur. Se for o caso, poderá o interessado pleitear na via judicial pertinente, adequada para eventual dilação sobre o parâmetro da fixação.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a Guia de Recolhimento Definitiva. Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA